

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 181 del 02/05/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N. 97 del 02/05/2022

OGGETTO:

Attivazione dei servizi della Struttura stabile di supporto al RUP ASMEL Consortile S.C. a r.l. per la procedura di gara dei lavori di *“Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell’esistente”*.

Rettifica ed integrazione Determinazione n° 158 del 14/04/2022.

CUP: C82B18000110002 - CIG: 9188059226

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con propria determinazione n° 158 del 14/04/2022 avente ad oggetto “Attivazione dei servizi della Struttura stabile di supporto al RUP ASMEL Consortile S.C. a r.l. per la procedura di gara dei lavori di “Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell’esistente” venivano attivati i servizi della Struttura stabile di supporto al RUP ASMEL Consortile S.C. a r.l.;

-i costi relativi all’attivazione dei servizi sopra citati sono determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come stabilito dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4) e in nessun caso possono superare le soglie percentuali relative agli scaglioni tariffari ivi previsti (1% per il primo scaglione e percentuale decrescente per i successivi scaglioni) e, comunque, entro un massimale stabilito pari a € 39.900,00;

Rilevato che per mero errore materiale, nella suddetta determinazione n° 158 del 14/04/2022, veniva stabilito che [...] *ai sensi del richiamato Regolamento i suddetti costi, pari a € 4.866,17 oltre IVA saranno imputati sul ribasso d’asta e nei limiti dello stesso. Esso, pertanto, troverà copertura nelle somme stanziare per la realizzazione, che saranno individuate all’interno delle economie che si determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5, dell’art. 32 del Codice Appalti. In mancanza delle economie di gara sufficienti all’integrale copertura dell’importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente rideterminato nella misura delle economie maturate, rinunciando la Società stessa all’integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso d’asta [...]*;

Ravvisato, invece, che ai sensi del richiamato Regolamento i suddetti costi, pari a € 4.866,17 oltre IVA, trovano copertura nelle somme stanziare per l’esecuzione dell’appalto, e saranno individuate, all’interno delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, con la voce “servizi di Supporto ex comma 9 art. 31 del D.lgs. n. 50/2016”;

Ritenuto, pertanto, opportuno dover provvedere alla rettifica ed integrazione del provvedimento di cui sopra per come segue [...] *ai sensi del richiamato Regolamento i suddetti costi, pari a € 4.866,17 oltre IVA, trovano copertura nelle somme stanziare per l’esecuzione dell’appalto, e saranno individuate, all’interno delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, con la voce “servizi di Supporto ex comma 9 art. 31 del D.lgs. n. 50/2016” [...]*;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Antonio Macaluso;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.”, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di dare atto** che la propria determinazione n° 158 del 14/04/2022, per errore materiale, ai sensi del vigente "Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM" reca riferimenti inesatti sull'imputazione dei costi relativi all'attivazione dei servizi della Struttura stabile di supporto al RUP ASMEL Consortile S.C. a r.l.;
2. **di rettificare ed integrare**, pertanto, la propria determinazione n° 158 del 14/04/2022 per come segue:
 - di impegnarsi ai sensi del richiamato Regolamento, a garantire copertura economica dei suddetti costi pari a € 4.866,17 oltre IVA nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto, individuando le stesse all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, rispettivamente con le voci "servizi di Supporto ex comma 9 art. 31 del D.lgs. n. 50/2016" e "spese di pubblicità obbligatoria ex DM 2/12/2016";
 - di obbligarsi a riversare il citato importo di € 4.866,17 IVA esclusa ed oltre le spese di pubblicazione prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario;
 - di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del D.lgs. n° 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n° 118/2011 la somma di € 4.866,17 oltre IVA nel predisponendo bilancio di previsione 2022, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;
3. **di confermare**, in ogni altra sua parte, la determinazione n° 158 del 14/04/2022 avente ad oggetto "Attivazione dei servizi della Struttura stabile di supporto al RUP ASMEL Consortile S.C. a r.l. per la procedura di gara dei lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente";
4. **di trasmettere** il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
5. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

